

DECRETO Nº 3.977/2023, DE 6 DE MARÇO DE 2023

**APROVA O NOVO REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – COMMADS.**

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º – Fica aprovado, conforme deliberação plenária, o novo **Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Commads)**, cuja redação faz parte do Anexo I.

Art. 2º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o **Decreto nº 3.438/2019**, de 11 de dezembro de 2019.

Gabinete do Prefeito, em 6 de março de 2023.



JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – COMMADS

CAPÍTULO I

DO OBJETIVO

Art. 1º – Este regimento estabelece normas de organização e funcionamento do **Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Commads**, órgão colegiado, consultivo, deliberativo, sem subordinação, de assessoramento ao **Poder Executivo**, no âmbito de sua competência, instrumento de participação de diferentes setores da sociedade e de exercício da cidadania sobre as questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do município, criado pela **Lei Municipal nº 1.736/2022**.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2º – O **Commads** terá a seguinte estrutura:

I – Plenário.

II – Presidência.

III – Secretaria

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

§ 1º – O **Plenário** é composto pelos membros titulares do **Commads**, e seus respectivos suplentes, em caso de ausência do titular, com direito a voto nos atos do conselho.

§ 2º – A **Presidência** é composta por um **Presidente** eleito pelos membros do conselho e um **Vice-Presidente**, escolhido pelo presidente, e que o substituirá nos casos de sua falta.

§ 3º – A **Secretaria** é composta:

I – De um **Primeiro Secretário**, eleito entre os membros do **Commads**.

II – De um **Secretário Executivo**, que deverá ser um servidor municipal designado pelo **Presidente do Commads** para assessorar, de forma permanente, o funcionamento do **Commads**, sem direito a voto.

III – E do pessoal auxiliar necessário.

§ 4º – A **Secretaria** é órgão auxiliar do **Plenário** e da **Presidência**, desempenhando atividades de gabinete dos órgãos da administração municipal direta e indireta.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Seção I

Do Plenário

Art. 3º – O **Plenário** é órgão superior deliberativo e normativo do **Commads**, encarregado de compatibilizar os planos, programas, projetos e atividades de proteção ambiental com as normas que regulam o assunto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 4º – Cabe ao Plenário:

I – Discutir e deliberar sobre assuntos voltados à consecução das finalidades do **Commads**, previstas no artigo 2º da **Lei Municipal 1.736/2022**.

II – Apreciar os processos e outras matérias que lhe sejam encaminhadas.

III – Apreciar os atos da **Presidência** e da **Secretaria**, quando proferidos *ad referendum*.

IV – Alterar este regimento.

V – Propor e aprovar os assuntos da pauta e a nomeação dos respectivos Relatores.

VI – Aprovar o calendário das reuniões.

VII – Dispor sobre as normas e baixar atos relativos ao funcionamento do **Commads**.

VIII – Convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do **Plenário**, sem direito a voto.

IX – Exercer as demais atribuições competências constantes deste regimento.

X – Deliberar sobre os casos omissos no presente regimento.

Art. 5º – Compete aos membros do Commads:

I – Comparecer às reuniões.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

II – Debater a matéria em discussão.

III – Requerer informações, diligências e esclarecimentos à **Presidência**.

IV – Pedir vistas de processo.

V – Apresentar relatórios e pareceres dentro dos prazos fixados, quando designado relator.

VI – Votar.

VII – Propor temas e assuntos à discussão e deliberação do **Plenário**.

VIII – Apreciar e aprovar as atas de reunião.

IX – Assinar o livro de presença.

Art. 6º – O **Plenário** e a **Presidência** do **Commads** poderão propor (para apreciação e aprovação do **Plenário**) relatórios de assuntos relevantes às finalidades do **Commads** e para as matérias que lhe forem encaminhadas.

Art. 7º – Os relatores são membros do **Commads**, encarregados de agilizar os trabalhos deste com subsídios relativos a assuntos que lhes couber estudar e para os quais deverão propor encaminhamentos.

§ 1º – Os relatores, designados e aprovados em reunião do **Plenário**, deverão relatar seus trabalhos e propor seus encaminhamentos nos prazos fixados pelo **Plenário** quando da criação da relatoria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

§ 2º – O **Plenário** poderá conceder prorrogação do prazo, a pedido do relator e por motivos relevantes.

§ 3º – Os laudos técnicos, pareceres e assessoria especializada necessária à complementação do trabalho dos relatores serão providos pela **Administração Municipal Direta e Indireta**.

Art. 8º – O **Commads** instituirá câmaras técnicas especializadas e de julgamento, em número de cinco de seus membros e composição a ser definida pelo **Secretário de Meio Ambiente**, ouvida a plenária.

§ 1º – As câmaras especializadas terão funções específicas e definidas pelo **Secretário de Meio Ambiente**, ouvida a plenária, constituindo-se órgãos de assessoramento do **Commads**.

§ 2º – Cada câmara terá um coordenador eleito entre seus membros.

Art. 9º – Os membros do **Plenário** poderão ser representados pelos respectivos suplentes, previamente designados, em suas faltas ou impedimentos.

Parágrafo único – É facultada a presença do suplente concomitantemente à do titular nas reuniões do **Plenário**, com voz e sem direito a voto.

Art. 10 – O **Secretário Executivo** do **Commads** presenciará as reuniões do **Plenário**, com direito a voz e sem direito de voto.

Art. 11 – As decisões do **Commads** serão tomadas por maioria simples, excluído o voto do presidente que, em caso de empate, exercerá o voto de qualidade.

Seção II

Da Presidência

Art. 12 – A **Presidência do Comdads** é exercida pelo seu **Presidente** e, em caso de ausência ou impedimentos, pelo seu **Vice-Presidente**.

Parágrafo único – Na ausência do **Presidente** e do **Vice-Presidente**, o conselho será presidido pelo Primeiro Secretário e, na ausência deste, o **Plenário** decidirá a presidência, através de votação simples.

Art. 13 – Compete à **Presidência do Comdads**:

I – Convocar e dirigir as reuniões-do **Plenário**.

II – Encaminhar a votação das matérias submetidas à apreciação do **Plenário**.

III – Assinar as atas de reunião, depois de lidas e aprovadas pelo **Plenário**.

IV – Submeter ao **Plenário** o expediente oriundo da **Secretaria**.

V – Despachar o expediente.

VI – Fazer cumprir as decisões do **Plenário**.

VII – Assinar as resoluções e atos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

VIII – Decidir os casos de urgência ou inadiáveis submetendo sua decisão à apreciação do **Plenário** na reunião seguinte.

IX – Adotar as providências administrativas necessárias ao andamento dos processos.

X – Propor ao **Plenário** o calendário de reuniões.

XI – Propor a designação de relatores para as matérias.

XII – Representar o **Commads** em juízo e fora dele.

XIII – Fazer cumprir o **Regimento Interno**.

XIV – Delegar competências.

XV – Exercer as demais competências constantes deste regimento.

XVI – Exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo **Plenário**.

Seção III

Da Secretaria

Art. 14 – Os documentos enviados ao conselho serão recebidos, registrados e autuados pela **Secretaria**.

Art. 15 – Os documentos de que trata o artigo anterior, serão complementados com todas as informações disponíveis relacionadas com o assunto neles abordado, sendo em seguida encaminhados ao

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Presidente do Conselho, como elementos de pauta da próxima reunião do **Plenário**, para análise e deliberação imediata ou eventual distribuição a um relator.

Art. 16 – São atribuições do Primeiro Secretário:

I – Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da **Secretaria Executiva**.

II – Assessorar, técnica e administrativamente, a Presidência do Conselho.

III – Assinar documentos oriundos da Presidência do Conselho, por delegação do **Presidente** ou do **Vice-Presidente**.

IV – Assinar as atas aprovadas pelo **Plenário** conjuntamente com o **Presidente**.

Art. 17 – São atribuições do Secretário Executivo:

I – Subsidiar, técnica e operacionalmente, os relatores, conselheiros e suplentes.

II – Relatar as matérias encaminhadas ao **Comams**, quando não houver relator designado.

III – Executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pelo **Presidente do Conselho** e pelo **Secretário Geral**.

IV – Organizar e manter arquivo da documentação relativa às atividades do conselho.

V – Encaminhar ao **Gabinete do Prefeito** as solicitações de recursos humanos, técnicos administrativos e financeiros necessárias ao desempenho das atividades do **Comams**.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

VI – Colher dados e informações dos setores da **Administração Direta e Indireta**, necessários às atividades do conselho.

VII – Preparar e distribuir a pauta das reuniões, com antecedência necessária, para chegar às mãos dos conselheiros no mínimo **3 (três) dias úteis** antes da reunião ordinária.

VIII – Convocar os conselheiros (titulares e suplentes) para as reuniões ordinárias com **7 (sete) dias úteis** de antecedência do **Commads**.

IX – Convocar os conselheiros (titulares e suplentes) para as reuniões extraordinárias do **Commads**, a pedido do **Presidente** ou da maioria simples dos conselheiros.

X – **Secretariar** as reuniões.

XI – Preparar as atas das reuniões e elaborar a redação final de todos os documentos expedidos pelo conselho.

CAPÍTULO IV

DAS REUNIÕES PLENÁRIAS

Art. 18 – O **Plenário** do **Commads** reunir-se-á ordinária e extraordinariamente.

§ 1º – O **Plenário** irá realizar **4 (quatro)** reuniões ordinárias no ano, de preferência **2 (duas)** em cada semestre, em dias e horários que serão definidos pelo plenário do **Commads** através de um calendário anual de reuniões ordinárias.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

§ 2º – O **Plenário** do **Commads** reunir-se-á extraordinariamente por convocação do **Presidente**, ou por solicitação de, no mínimo, pela maioria absoluta dos conselheiros, com antecedência mínima de **7 (sete) dias úteis**. Na convocação deverá constar a pauta da reunião.

Art. 19 – As sessões do conselho serão públicas e abertas à comunidade interessada que, por decisão da maioria simples do **Commads** presente à reunião, poderá manifestar-se oralmente.

Art. 20 – As reuniões do **Plenário** obedecerão à seguinte ordem:

I – Instalação dos trabalhos pelo **Presidente do Conselho**.

II – Debates e votações.

III – Designação de relatores.

IV – Agenda livre para serem debatidos ou levados ao conhecimento do **Plenário** assunto de interesse geral, apresentados pelos conselheiros ou por pessoas convidadas pelos mesmos ou pelo **Presidente**.

V – Encerramento da reunião pelo **Presidente do Conselho**.

VI – Leitura, apreciação e aprovação da ata.

Parágrafo único – A discussão e votação de matéria de caráter urgente e relevante, não incluída na pauta, dependerão de deliberação do **Plenário**.

Art. 21 – O quórum das reuniões será **1/3 (um terço)** de seus componentes para abertura das sessões e de maioria simples para votações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 22 – Os relatórios a serem apresentados durante a reunião deverão ser elaborados por escrito pelo relator e entregues à **Secretaria**, com **6 (seis) dias** de antecedência à data da realização da reunião, para fins de processamento e inclusão na pauta

Art. 23 – Durante a exposição da matéria pelo relator não serão permitidos apartes.

§ 1º – Os membros do conselho nos debates terão uso da palavra, que será concedida pelo **Presidente**, na ordem em que for solicitada.

Art. 24 – Anunciado pelo **Presidente** o encerramento da discussão, os conselheiros poderão pedir vistas do processo relativo à matéria analisada.

§ 1º – Em havendo pedido de vistas, cada conselheiro interessado inscrever-se-á, junto à **Secretaria**, e terá um prazo de **3 (três) dias** para conhecer o processo, lavrar nele o seu parecer e devolvê-lo à **Secretaria Executiva**, que o encaminhará, pela ordem, aos demais autores de pedidos de vistas, nas mesmas condições.

§ 2º – Na reunião seguinte, o processo irá à votação, sem possibilidade de novo pedido de vistas.

§ 3º – Em não havendo pedido de vistas, o **Presidente** encaminhará o processo para votação.

Art. 25 – A votação será em regra, simples, podendo também ser nominal, a requerimento de **1 (um)** Conselheiro, quando ficará registrada na ata a posição de cada conselheiro presente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 26 – A decisão do **Commds** será tomada por maioria simples dos membros presentes, excluído o voto do **Presidente**, a não ser quando houver necessidade de uso do voto de qualidade, em razão de empate na votação.

Parágrafo único – Os conselheiros que se julgarem impedidos abster-se-ão de votar.

Art. 27 – Das reuniões do **Plenário** serão lavradas atas, que serão lidas e submetidas à aprovação dos membros do conselho ao final da reunião, de acordo com parágrafo VI do artigo 20 deste regimento.

Art. 28 – Das atas constarão.

I – Local, data e hora da abertura da reunião.

II – A justificativa dos conselheiros ausentes.

III – Sumário do expediente, relação das matérias lidas, registro das proposições apresentadas e das comunicações transmitidas.

IV – Resumo das matérias incluídas na pauta, com a indicação dos conselheiros que participaram dos debates, designações e encaminhamentos de relatores.

V – Declaração de voto, se requerida.

VI – Deliberações do **Commds**.

§ 1º – A ata será lavrada ainda que não haja reunião por falta do quórum, nela constando, neste caso, o expresso nos incisos I e II acima.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 29 – O **Commads**, caso necessário, poderá optar por realizar as reuniões através de videoconferência, na qual será garantido a todos os membros o acesso a plataforma que será utilizada.

CAPÍTULO V
DOS ATOS DO CONSELHO

Art. 30 – São atos do **Commads**:

I – Emitir pareceres.

II – Propor e aprovar padrões de proteção, conservação e melhoria do ambiente.

III – Elaborar e discutir propostas com órgãos e/ ou instituições sobre temas de interesse ambiental.

Art. 31 – Parecer é a manifestação do **Commads** sobre matéria que lhe seja submetida.

§ 1º – O parecer será emitido por escrito nos autos do processo.

§ 2º – O parecer deverá conter histórico, análise da matéria e conclusão.

Art. 32 – Os padrões de proteção, conservação e melhoria do ambiente são atos do **Commads** de caráter geral.

Art. 33 – As propostas são encaminhamentos de medidas que visam cumprir as atribuições do **Commads** e cuja adoção esteja além das competências do conselho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 34 – O comparecimento dos conselheiros às reuniões, ordinárias e extraordinárias é obrigatório.

Parágrafo único – As entidades representadas deverão ser informadas pelo secretário sempre que se verifique a ausência de representação por **2 (dois)** sessões consecutivas ou **3 (três)** intercaladas no período de **1 (um) ano**.

Art. 35 – O **Plenário** deliberará sobre a perda do mandato do conselheiro e/ ou suplente que faltar, sem justificativa, a mais de **3 (três)** sessões consecutivas ou intercaladas no período de **1 (um) ano**.

Art. 36 – O exercício das funções de membro do **Commads** é gratuito e considerado como prestação de serviços relevantes ao município.

Art. 37 – O presente regimento interno poderá ser alterado por proposição do conselho.

§ 1º – Os membros do **Commads** poderão apresentar propostas de alteração do regimento.

§ 2º – As propostas de alteração serão encaminhadas à **Secretaria Executiva** para distribuição a todos os conselheiros, junto com a agenda de reunião seguinte.

§ 3º – As propostas de alteração do regimento deverão ser aprovadas por maioria de **3/5 (três quintos)** dos conselheiros com direito a voto.

Cantagalo, 6 de março de 2023

15